



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

**נציגות הבית המשותף בשד' בן גוריון 63, קריית ביאליק
באמצעות ב"כ עו"ד יהושוע מרום**

**התובעת בתיק 8/466/21 ו-
8/86/22 והנתבעת שכנגד בתיק 8-
160-22:**

-נגד-

נברו יגאל ת"ז 053425898

**הנתבע בתיק 8/466/21 ו- 8/86/22
והנתובע שכנגד בתיק 8-160-22:**

פסק דין

לפניי שלושה הליכים שהדיון בהן אוחד; תביעת הנציגות לחיוב הנתבע בתשלום חובו בגין הוצאות הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף (תיק מס' 8-466-21) וכן תביעתה לסילוק שער ברזל שהתקין הנתבע במבואה המובילה לדירתו (תיק 8-86-22). מנגד, עתר הנתבע לפינוי מקלט הבית המשותף ובהסרת דלת שהותקנה בסמוך לפני המבואה המובילה אליו (תיק מס' 8-160-22).

הצדדים והרקע להליך

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף בבית הידוע כגוש 11554 חלקות 176, 177, 178 בשד' בן גוריון 63 בקריית ביאליק (להלן - **הבית המשותף**). מעיון בנסח הרישום עולה שמדובר בבניין בן 8 קומות הכולל 32 יחידות המשמשות כמשרדים. הנתבע הוא בעל הזכויות במחסן ששטחו 26.20 מ"ר הרשום כתת חלקה 1 ובמשרד ששטחו 76.60 מ"ר הרשום כתת חלקה 15. לבית המשותף תקנון מוסכם שנרשם ביום 05.12.74.

2. בתאריך 09.02.2022 התקיימה ישיבה מקדמית בתביעה הכספית שהוגשה על ידי הנציגות, בסופה נדרשה התובעת להעביר לנתבע העתק מחשבונות החשמל, הארנונה, הגינון והניקיון של הבית המשותף. כאמור, לאחר מועד הדיון הגישה הנציגות את תביעתה הנוספת נגד הנתבע; ובהחלטה מיום 01.03.2022 הוריתי ששתי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעות תישמענה במאוחד בדיון שיתקיים ביום 26.04.2022. בין לבין הוגשה בתאריך 11.04.2022 תביעתו של התובע נגד הנציגות.

3. בדיון מיום 26.04.2022 טענו הצדדים בעניין שלוש התביעות ובסוף הדיון הוחלט בהסכמת הצדדים שייערך ביקור בבית המשותף, לאחריו יינתן פסק דין על סמך התרשמותה של המפקחת ועל יסוד החומר שבתיק.

4. בתאריך 22.05.2022 ביקרתי בבית המשותף וכעת נותר לתת פסק דין.

דיון והכרעה

התביעה בתיק 8-466-21

5. עילת התביעה בתיק זה מבוססת על הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) הקובע את חובתו של בעל דירה בתשלום חלקו בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף.

6. בכתב התביעה נטען לחוב של הנתבע בסך 20,064 ₪ עבור שתי היחידות שבבעלותו, המורכב מסכום של 9,300 ₪ בגין אי תשלום חלקו במיסי ועד הבית השוטפים (בהתאם לפירוט המובא בסעיף 6 לכתב התביעה); ומסכום של 10,076 ₪ בגין חלקו בהוצאות שיפוץ הבית המשותף.

7. מפרוטוקול אסיפה שצורף לכתב התביעה עולה שחברי הנציגות מונו לפי למעלה מתשע שנים. בכתב הגנתו טען הנתבע נגד הרכב חברי הנציגות. לגבי ד"ר צבי גורן נטען כי עזב את הבית המשותף לפני שנים רבות ואינו חבר בנציגות זו תקופה ארוכה. ביחס לחברת הנציגות הגב' הדי מיכאליס מטעם חברת שמינס מ.ר.א.נ בע"מ (להלן – **שמינס**) נטען שחברותה נגועה בפגם מעצם העובדה שבבעלותה של שמינס 70% מהיחידות בבית המשותף; בעניינו של חבר הנציגות עו"ד אייל רוזנר נטען שהוא מצוי בניגוד עניינים חמור בשל העובדה שהוא מייצג את הנתבע בהליכים משפטיים אחרים. בנסיבות אלו, טוען הנתבע שהחלטה לנקוט נגדו בהליך משפטי, לוקה בחוסר סמכות ויש להורות על מחיקת התביעות נגדו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. מעבר לכך טען הנתבע שהנציגות הפרה את התקנון המצוי בנושאים הבאים: אי כינוס אספות כלליות לרבות לצורך מינוי נציגות לאחר פרישתו של ד"ר גורן, ואי פרסום הודעות בדבר קיום אספות. הנתבע טוען כי לא ראה את ההודעה ולא ידע על כינוסה; עוד טען, שבהודעה על קיום האסיפה שהתקיימה ביום 04.02.2019 לא פורטו הנושאים שיועלו באסיפה, ולכן ההחלטות שהתקבלו באותה אסיפה בטלות. כמו כן טען הנתבע שההחלטות המתקבלות באספות הכלליות "נגועות בעריצות הרוב" בשל בעלותה של שמינס ב- 70% מהיחידות בבית המשותף והתנגדות מצד הדיירים לא תשנה. כך גם ביחס להחלטה על שיפוץ הבית המשותף, שהתקבלה באסיפה מיום 04.02.2019, בנוכחות דלה של שלושה דיירים בלבד: עו"ד רוזנר ושניים מטעם חברת שמינס, ולכן יש לבטלה.

9. בדיון שהתקיים בתאריך 09.02.2022 ובעקבות טענות הנתבע על גביית מיסים בשיעור מופרז שאינו תואם את הוצאות הבית בפועל, הוריתי לנציגות להמציא לנתבע אסמכתאות על הוצאות הבית המשותף בהתאם לפירוט שמסר הנתבע בדיון (פרוטוקול דיון מיום 09.02.2022, עמ' 4, שו' 2-1, 9-10).

10. בדיון מיום 26.04.2022 זנח הנתבע טענות אלו ועמד על בירור טענותיו לפגמים שנפלו בכינוס האסיפה הכללית בנושאים הבאים: **"מבין כל הטענות שהעליתי בכתב ההגנה, לאחר שהמפקחת הציגה לי את ייפוי הכוח וראיתי שמי שחתום עליו זה לא צבי גורן אלא חברת שמינס אני מוותר על הטענה הזאת אבל אני עומד על הטענות שלי בעניינים הבאים: אי כינוס אסיפה כללית אחת לשנה בהתאם לדרישות החוק. כל האספות שלהם לא חוקיות כי עליהם חתום שמו של גורן והוא לא חלק מהוועד בכלל. גם כן כל האספות האלה שהתקיימו לא ידעתי על קיומן כפי שפירטתי בסעיף 15 לכתב ההגנה. אין לזה תוקף לכל האספות האלה.**

הערה: מוסבר לנתבע שהטענות המפורטות כעת הם הטענות לגביהן יינתן פסק דין ועליו לעבור היטב על כתב ההגנה ולמקד את טענותיו. (פרוטוקול דיון מיום 26.04.2022, עמוד 6 שורות 25-33)

11. למרות הודעת הנתבע על זניחת הטענה הנוגעת לייפוי כוח, לאחר הדיון הגיש הנתבע בקשה למחיקת התביעה בטענה שיפוי הכוח שצורף לכתב התביעה, נחתם על ידי חברת שמינס ולא על ידי הנציגות.

12. כלל הוא, שבית משותף צריך להתנהל לפי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף; בין אם מדובר בתקנון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין ובין אם מדובר בתקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות. לבית המשותף שלפניי אמנם נרשם תקנון מוסכם, אולם הוראותיו מצומצמות, ואין למצוא בהן התייחסות לאופן כינוס האסיפה; על כן מכוח סעיף 64 לחוק המקרקעין, יחולו בעניין זה הוראות התקנון המצוי.

13. סעיף 5(א) לתקנון המצוי מטיל על בעלי הדירות חובה לקיים אחת לשנה אסיפה כללית **"לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף"**.

14. טרם כינוס האסיפה, נדרשת הנציגות להודיע לבעלי הדירות על מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית ארבעה ימים לפחות, וזאת באמצעות הצגת ההודעה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו (סעיף 7 לחוק המקרקעין). בהודעה נדרש לפרט את סדר יומה של האסיפה ואין לדון בנושא שלא נכלל בסדר יומה (סעיף 9 לחוק המקרקעין).

15. לטענת הנתבע, בניגוד לאמור בסעיף 5(א) לתקנון המצוי, מזה כעשור לא כונסה אסיפה כללית שבה עמד על הפרק מינוי נציגות, ולמעשה חברי הנציגות הנוכחיים מכהנים בתפקידם משנת 2012. הנציגות אינה מכחישה דבר כהונתם הארוכה של חבריה; לדבריה, בעבר הוצע לבעלי דירות אחרים להצטרף לנציגות, אבל לא נמצאו מעוניינים. יצוין שאין באמור לפטור את הנציגות מחובתה מכוח סעיף 5(א) לתקנון, לכנס מידי שנה אסיפה כללית לצורך מינוי נציגות חדשה או לשם אישור המשך כהונתה של הנציגות הקיימת, בהעדר מועמדים חדשים.

16. בניגוד לנטען, שוכנעתי שהודעות על כינוס האסיפה הכללית נתלות במספר מקומות בולטים ברחבי הבית המשותף (שם, עמ' 7 שו' 1-2) אך גם אם אניח לטובת הנתבע שלא כך נוהגת הנציגות, הרי שלא נסתרה טענת הנציגות לקיומה של קבוצת ווטסאפ של בעלי הדירות, שבה מפורסמים ענייני הבית המשותף לרבות בעניין כינוס האסיפה הכללית ופרסום פרוטוקולים, נוסף לשליחתם לתיבות המייל האישיות של הדיירים; בכך יש לענות על דרישת סעיף 7(ב) לתקנון בדבר פרסום "במקום בולט על פני הבית המשותף". בדיון מיום 26.04.2022 העידה נציגת התובעת: **"אדון נברו יצא מקבוצת הווטסאפ ומייל הוא גם לא מוכן לתת לנו ובאמת שמאוד קשה לפספס את השלטים שלנו. לא יכול להיות שכל הדיירים יודעים ורק הנתבע לא יודע. אנחנו**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהחלט מקיימים אסיפה לפחות אחת לשנה. יש לנו דוח הכנסות והוצאות שאנו מגישים אותו לעיון באסיפה. אם תרצו אוכל לשלוח את כל הפרו' מחמש השנים האחרונות" (שם, שו' 5-9)

17. במענה לדברים אלו מסר הנתבע: "לעניין זה שאי אפשר ליצור איתי קשר, הם ידעו לצלם את המשרד שלי. הם יכולים לפנות אליי. הם הועד הם יכולים להגיע אלי למשרד. לא היו שום שלטים. אני עם רוזנר בקשר יומיומי את הפרוטוקולים הוא יכול להעביר לי" (שם, שו' 12-14). אין לקבל דרישה זו של הנתבע ואין לצפות מהנציגות לכלות זמנה ומרצה ב"חיזור" אחר בעלי הדירות לצורך מסירת הודעות על כינוסה של האסיפה הכללית, המצאת מסמכים או גביית מיסים. ככל שבחר הנתבע להתנתק מערוצי התקשורת השונים שפתחה הנציגות מול הדיירים, לא תישמע טענתו שלא ידע על כינוסן של אספות או לא הוזמן אליהן כדין. בהקשר הדברים אפנה לפסק הדין שניתן על ידי חברי, כב' המפקח מאיר פורת בתיק (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) [658/20 נציגות הבית המשותף – רח' בן גוריון 59, כפר סבא נ' ליבנת](#) (נבו, 05.08.2021): "חברי ועד הבית, ממלאים למעשה תפקיד כפוי טובה לטובת ציבור בעלי הדירות בבית המשותף. אין שכר בפעולתם, והם נדרשים לבצע מטלותיהם, בהתנדבות למען כל דיירי הבית המשותף, ומשכך על בעלי הדירות לסייע להם, ולא להקשות עליהם מלצבע את תפקידם". יצוין כי מעבר לנדרש ממנה, לא אחת פנתה הנציגות למשרדו של הנתבע למסור לו מסמכים הקשורים לאספות ולנציגות, אך הנתבע קרעם מבלי לעיין בהם, כך עולה מדברי נציגת התובעת בדיון מיום 26.04.2022 אשר לא נסתרו (שם, עמ' 7 שו' 19-21).

18. יש לדחות טענת הנתבע כי בהודעה על קיום אסיפה כללית בתאריך 04.02.2019 לא פורטו נושאי האסיפה משאין ראיה בצדה, והן בהיותה סותרת את גרסתו העובדתית האחרת, שלא פורסמה כלל הודעה על כינוס האסיפה.

19. אשר לטענת הנתבע כי יש לפסול את ההחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מיום 04.02.2019, שכן על גבי פרוטוקול האסיפה מופיעה חתימתו של חבר הנציגות לשעבר - ד"ר גורן, שאינו משמש שנים רבות כחבר נציגות ואינו מתגורר בבית המשותף – נראה שנפלה טעות ברישום הפרוטוקול, אך איני סבורה שמדובר בפגם מהותי שתוצאתו המתחייבת היא ביטול ההחלטות שהתקבלו באותה אסיפה. קיבלתי את הסברה של הנציגות, כי בשל טעות דפוס, מופיע שמו של ד"ר גורן על גבי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הפרוטוקול ושוכנעתי שלא מדובר בטעות הנגועה בחוסר תום לב. בעניין זה, ידוע ומוסכם על הכול שד"ר גורן כבר שנים אינו בעל דירה בבניין ואינו חבר בנציגות. הפחתת קולו של ד"ר גורן ממניין המצביעים לא הייתה משנה מתוצאת ההצבעה – העלאת גובה המיסים השוטפים וביצוע שיפוץ בבית המשותף.

20. יש לדחות את טענת הנתבע נגד ההחלטות האספה הכללית בהיותן "נגועות בעריצות הרוב" לכאורה בשל בעלותה של שמינס ב- 70% מהיחידות בבית המשותף. כוח ההצבעה של שמינס באספות הכלליות הוקנה לה מכוח סעיף 13(ב) לתקנון המצוי, הקובע שבהצבעה באסיפה הכללית "זכאי בעלה של כל דירה לדעה אחת", וככל שהיא מפעילה את כוחה בתום לב, אין לשלול אותו ממנה. מעבר לטענה כללית, לא נטען שחברת שמינס עושה שימוש פסול בכוח ההצעה שלה באופן הפוגע בזכויות המיעוט, ויש לדחות את טענת הנתבע בעניין זה [רע"א 9626/05 **נציגות הבית המשותף רחוב הרב עמיאל 7 תל אביב נ' אבימור** (נבו, 16.11.2005)].

21. כאמור, לאחר הדיון מיום 26.04.22 הגיש הנתבע בקשה למחיקת התביעה נגדו מהטעם שיפוי הכוח שצורף לכתב התביעה נחתם על ידי שמינס ולא על ידי הנציגות. ייפוי הכוח אליו מתייחס הנתבע צורף לכתב התביעה ואינו רלבנטי, שכן לאחריו הוגשה בתאריך 13.01.2022 הודעתו של עו"ד מרום על ייצוגו את הנציגות, אליה צורף ייפוי כוח מטעם הנציגות, ביחס לייפוי כוח זה לא נשמעה כל טענה מצד הנתבע וגם בדיונים לא נשמעה הסתייגותו של הנתבע לייפוי הכוח שהוגש מטעם עו"ד מרום.

22. בשולי הדברים ראיתי לציין שהנתבע לא חסך בכל טענה אפשרית, גם אם רחוקה ומופרכת, כדי לפגום בכשרותה של הנציגות. מהחומר שלפניי ומטיעוני הצדדים שוכנעתי שלא נפל פגם בהתנהלותה של הנציגות, אף לא באסיפה מיום 04.02.2019 ובהחלטות שהתקבלו במסגרתה. משכך, היה על הנתבע לפעול על פי ההחלטות שהתקבלו באסיפה ולשלם את חלקו בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף, בכללן מיסי ועד הבית השוטפים ועלויות השיפוץ.

23. כאמור, התביעה הוגשה על סכום של 20,064 ₪. בדיון מתאריך 26.04.2022 ביקשה הנציגות לתקן את סכום התביעה. לטענתה ממועד הגשת התביעה, שילם הנתבע 2,500 ₪ וכן מסר 10 צ'קים דחויים שסכומם הכולל 10,000 ₪. לצד האמור, טענה הנציגות שממועד הגשת התביעה גדל חובו של הנתבע בסכום של 1,880 ₪ בגין אי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תשלום מיסי ועד הבית השוטפים לתקופה בת ארבעה חודשים, המסתיימת בתאריך 30.04.2022 עבור שתי היחידות שבבעלותו (1,400 ₪ עבור המשרד, לפי חישוב של 350 ₪ לחודש; ו-480 ₪ עבור המחסן לפי חישוב של 120 ₪ לחודש). כמו כן, בעקבות האסיפה הכללית שהתכנסה בתאריך 02.12.2021 הוחלט על גביית תשלום נוסף בסך 4,630 ₪ עבור שיפוץ הבניין, ולכן יש להוסיף סכום זה ליתרת חובו של הנתבע. בחישוב כולל יוצא שנכון ליום 30.04.2022 עמד חובו של הנתבע על סך 14,074 ₪, לפי החישוב הבא:

$$7,564 \text{ ש"ח} = 10,000 \text{ ש"ח} - 2,500 \text{ ש"ח} - 20,064 \text{ ש"ח}$$

$$\underline{14,074 \text{ ש"ח}} = 480 \text{ ש"ח} + 1,400 \text{ ש"ח} + 4,630 \text{ ש"ח} + 7,564 \text{ ש"ח}$$

24. הנתבע אישר בדיון את חובו לנציגות בסך 7,500 ₪ (שם, עמ' 6 שו' 16). בעניין בקשת הנציגות לחייבו בתשלום מיסי הוועד השוטפים לתקופה שלאחר הגשת התביעה - הנתבע אינו מכחיש את עצם החיוב אלא טוען שמסר צ'קים לפירעון החוב: **"לגבי הסכומים הנוספים של דמי הוועד השוטפים, אני שילמתי נתתי להם שיקים"** (שם, עמוד 6 שו' 19). כפי שניתן לראות מהחישוב שנערך על ידי הנציגות, הצ'קים נזקפו על חשבון חובו של הנתבע בגין התקופה שקדמה להגשת התביעה, ולא נטען על ידי הנתבע שהורה אחרת.

25. אשר לבקשת הנציגות לתיקון סכום התביעה כך שיכלול את התשלום הנוסף בסך 4,630 ₪ עבור השיפוץ - לא נשמעה התנגדותו של הנתבע לעצם החיוב, כפי שעולה מדבריו בדיון מיום 26.04.22: **"הוא טוען שהיה אסיפה ואנחנו צריכים להוסיף 4600 ₪ לשיפוץ. נאמר לנו גם לשלם ישירות לקבלן ולא לפנות אליהם בכלל. הוא אוהב לדבר. הלכתי לקבלן, אייל רוזנר בעצמו שהוא גם עו"ד שלי בענייני משפחה, הוא אמר לי שאני לא צריך לשלם כלום ושהדי לוקחת את זה על עצמה, מרן שחתומה על ייפוי הכוח הייתה אמורה לקחת את זה על עצמה"** (שם, עמוד 6 שורות 12-15). שוב מדובר בטענות עובדתיות חלופיות שמעלה הנתבע ללא כל ביסוס, ומכל מקום אין בהן להפריך את עצם החיוב הנוסף בגין השיפוץ, אותו לא הכחיש הנתבע.

26. מהנימוקים שהובאו לעיל ובפרט אי הכחשת עצם החיוב וכדי לחסוך את הצורך בהגשת תביעה נוספת בגין חיובים אלו, אני מורה על תיקון כתב התביעה כמבוקש, ועל העמדת סכום תביעה, לתקופה שהסתיימה בחודש אפריל 2022 (כולל) על סך של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26,574 ₪ [ראו: ע"א (ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף – סלבי (נבו, 17.5.2004)]. הואיל ולאחר מועד הגשת התביעה העביר הנתבע לנציגות תשלום בסך 12,500 ₪ הרי שחובו בגין התקופה הנ"ל עומד על 14,074 ₪.

התביעה בתיק 8-86-20

27. בכתב התביעה טענה התובעת לשיפוץ נרחב שביצעה ברכוש המשותף בתקופה שקדמה להגשת התביעה, במהלכה התקין הנתבע דלת סורג מברזל (להלן – **השער**) בפרוזדור המוביל למשרדו תוך חסימת פרוזדור באורך 2 מטרים לערך. למרות הודעות הנציגות לנתבע שעליו להסיר את דלת הסורג, בחר הנתבע להתעלם מפניותיה. לתמיכה בטענתה צירפה הנציגות חוות דעת שמאי מטעמה המאשרת את התקנת השער על שטח הפרוזדור המשותף. מעבר לכך נקבע בחוות הדעת "**לצורך שימוש בקטע פרוזדור זה יש צורך בפירוק ופינוי דלת הסורג הנ"ל**".

28. בכתב הגנתו בתביעה דנא חזר הנתבע על טענותיו בכל הנוגע לאי חוקיות הנציגות והחלטות האסיפה הכללית. לגופם של דברים טען שהשער מותקן במקומו הנוכחי זה עשרות שנים, וכך רכש את המשרד. לדברי הנתבע, כל היחידות בבניין משמשות כמשרדים. בשעות הערב הבניין ריק מדיירים ועל כן בשעות אלה דרי רחוב נכנסים לבניין, ישנים במסדרונותיו ועושים צרכיהם במקום; והשער נדרש לשם הגנה על משרדו. לתמיכה בטענותיו צירף הנתבע לכתב ההגנה תמונות המתעדות דרי רחוב הישנים על הרצפה בקומות שונות בבניין, סמוך לפתחי המשרדים. לדברי הנתבע, השער פתוח לרווחה במהלך שעות היום וננעל רק בלילה, לאחר שעות העבודה בהן ממילא אין איש במשרדים.

29. בתאריך 22.05.2022 בסביבות השעה 07:00 ביקרתי בבית המשותף בנוכחות הצדדים, והוצג לפניי שער הברזל שהותקן במבואת הכניסה למשרדו של הנתבע.

30. משאין חולק ששטח המבואה הוא רכוש משותף, הרי שלצורך התקנת השער וסיפוח המבואה לדירתו, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות. הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, באופן המקנה לה זכות קניינית באותו חלק מוצמד, דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות בהתאם לסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין. דין דומה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חל גם כאשר מדובר בעשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף על-ידי אחת מהדירות - נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, גם אם לא מדובר בהצמדה קניינית במרשם המקרקעין. **"החלטה של האסיפה הכללית המביאה לכך שהחזקה בחלק מן הרכוש המשותף נשללת מאת בעל דירה כלשהו, נחשבת כהחלטה המשנה את זכויות אותו בעל דירה ועל כן ככפופה לזכות הווטו שלו"** [(יהושע ויסמן דיני קניין - חלק שני בעלות ושיתוף, 454-455 (1997); ראו גם: ע"א 2525/92 **ראוכברגר נ' עיריית רמת-גן**, פ"ד מז (5) 856; רע"א 698/85 **בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)].

31. משלא טען הנתבע וממילא לא הוכיח שניתנה לו הסכמת כלל הדיירים להתקנת השער, אין הוא זכאי לעשות שימוש ייחודי במבואה ויש לחייבו בסילוק השער. יצוין כי התקנת השער אף עולה כדי פגיעה ברכוש המשותף, כמשמעה בסעיף 2(א) לתקנון המצוי, לצורך הכשרתה נדרשת הסכמת האסיפה הכללית, זו אינה מונחת לפניי.

32. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבע שהשער הותקן על ידו לפני שנים רבות, ואולם אין באמור למנוע מהתובעת לדרוש מהנתבע להסיר את השער. בעניין זה מקבלת אני את הסברה של הנציגות: **"נעשה פה שיפוץ מאסיבי וכל עוד המקום לא היה משופץ העלמנו עין מעניין הדלת אבל אם עושים שיפוץ מאסיבי לא היינו רוצים להשאיר דבר שמכער את כל האזור"** (עמ' 5 שורות 13-14).

33. אין חולק על טענת הנתבע לפלישתם של דרי רחוב, הלנים בשעות הלילה ברחבי הבית המשותף, בזאת הבחנתי גם אני בעת הביקור במקום, ואולם ההתמודדות עם עניין זה אינה יכולה להיעשות על דרך התקנת שערים ברכוש המשותף על ידי הדיירים, כפי שעשה הנתבע; מחובתה של הנציגות לפעול למציאת פתרונות מתאימים כגון התקנת דלת עם קודן שתאפשר כניסה לבניין בשעות הערב רק לבעלי הרשאה.

34. לסיכום, התביעה בתיק 8-86-22 מתקבלת במלואה ויש להורות לנתבע לסלק את השער שהתקין במבואה לדירתו.

התביעה בתיק 8-160-22



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. עניינו של הליך זה בתביעה שהגיש הנתבע נגד הנציגות, במסגרתה טען כי במהלך עבודות השיפוץ שבוצעו בבניין, הותקנה בקומת הקרקע דלת החוסמת ומסתירה את הגישה למקלט הבית המשותף.

36. לטענת הנתבע, אנשים רבים פוקדים את הבניין מדי יום; הואיל ומדובר בבניין משרדים, רוב המבקרים הם לקוחות שאינם מכירים את הבניין, ובעתות חירום לא ידעו להגיע למקלט המוסתר וחסום על ידי דלת. מעבר לכך עתר הנתבע לחייב את הנציגות לפנות מוצרי בנייה שמאוחסנים בו, בניגוד לייעודו.

37. בכתב הגנתה אישרה הנציגות שהותקנה דלת במהלך השיפוץ האחרון, ממנה מתאפשר מעבר למקלט המשותף. מפתח של הדלת נמסר לכל אחד מבעלי הדירות. כיום, הדלת ניתנת לפתיחה בשעת הצורך ודלת המקלט נשארת פתוחה תמיד. לעניין פינוי המקלט ציינה הנתבעת שהשיפוץ הסתיים באפריל 2022 ומאז, פינה הקבלן את מוצרי הבנייה ואת כלי העבודה מן המקלט.

38. יש לדחות את התביעה על שני רכיביה. ההחלטה להתקין דלת נוספת לפני דלת המקלט ולהפקיד מפתח בידי כל בעלי הדירות היא החלטה בקשר עם ניהול הרכוש המשותף שבסמכות הנציגות לקבל. מדובר במקלט פרטי של בעלי הדירות ובנסיבות העניין טענת הנתבע שיש להותיר את הדלת פתוחה לכל מבקרי ואורחי הבניין אינה סבירה, ונציגות הבית פעלה כראוי בעת שמסרה מפתח לכל אחד מבעלי הזכויות בבניין. הסעד בעניין פינוי המקלט מתייטר לנוכח טענת הנציגות שאושרה על ידי הנתבע בעת ביקורי במקום, שהמקלט פונה לאחר שהושלמו עבודות השיפוצים בבניין.

סוף דבר

39. התביעות נגד נתבעת 2 נמחקות בהסכמת הצדדים בדיון מיום 09.02.22.

40. התביעה בתיק 8-466-21 מתקבלת במלואה. בתוך 30 יום ישלם הנתבע לתובעת את חובו בגין הוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף בסך 14,074 ₪. היה ולא ישולם הסכום במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מס' תיק: 8/466/2021
8/160/2022
8/86/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. התביעה בתיק 8-86-22 מתקבלת במלואה. בתוך 30 יום יסלק הנתבע את שער הברזל שהתקין במבואה לדירתו, תוך השבת מצבו הפיזי של הבית לקדמותו. לאחר הסרת הדלת, על הנתבע לאטום את החורים בקירות הבית המשותף ולצבוע אותם בצבע קרוב ככל שניתן לצבעם הנוכחי.

42. התביעה בתיק 8-160-22 נדחית מהנימוקים שהובאו.

43. לאחר שבחנתי את התנהלות הצדדים בהליך, כפי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקולים, את הנושאים שבמחלוקת ואת תוצאות ההליך ראיתי לחייב את הנתבע בהוצאות התובעת בסך 897 ₪ וכן בשכ"ט עו"ד בסך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ, בהתאם לאסמכתאות שהוצגו לפניי. לא מצאתי לשפות את התובעת בגין התשלום לשמאי משלא מצאתי שחוות הדעת נדרשה ותרמה לבירור ההליך. התשלום יועבר לתובעת בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים ותסגור את התיקים שלפניי.

ניתן ביום ט"ו בתמוז תשפ"ב, 14 ביולי 2022 בהעדר הצדדים.

נ. 13.8

**עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**